

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5095162-25.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: MARIANA SILVA LEITE PINTO

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

MEDIDA DE URGÊNCIA. JUROS APLICADOS EM FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. AGRAVO EM FACE DA DECISÃO DE INDEFERIU A LIMINAR. AUSÊNCIA DO *FUMUS BONI IURIS* E DO *PERICULUM IN MORA*. JUÍZO DE ORIGEM QUE NÃO INDEFERIU A TUTELA, PELO CONTRÁRIO, FACULTOU O DEPÓSITO DAS PARCELAS NO VALOR QUE A PARTE AUTORA ENTENDE DEVIDO. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. MEDIDA DE URGÊNCIA CONHECIDA E IMPROVIDA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO e CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À MEDIDA DE URGÊNCIA. Publique-se. Intime-se. Após certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivase, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 2024.

5095162-25.2024.4.02.5101

510015106146 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5095162-25.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: MARIANA SILVA LEITE PINTO

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Medida de Cautelar interposto pela parte autora em face da seguinte decisão do Juízo de origem (evento 3, DESPADEC1):

*"Trata-se de ação de revisão contratual que **MARIANA SILVA LEITE PINTO** move em face da **UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO, FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO e BANCO DO BRASIL SA**, objetivando, em sede de tutela provisória de urgência, a consignação em pagamento do valor incontroverso de R\$ 1.561,18 (mil, quinhentos e sessenta e um reais e dezoito centavos), referente às parcelas do financiamento estudantil 040.405.369.*

Como causa de pedir, sustenta em síntese que firmou contrato de financiamento estudantil - FIES para custeio do curso de graduação em medicina.

Afirma que os valores das prestações são superiores às suas possibilidades financeiras e os juros cobrados são superiores ao devido.

Quanto ao pedido de consignação das prestações, é direito subjetivo da parte consignar em pagamento o valor que reputa devido, ciente de que, caso o valor depositado se revele insuficiente, não produzirá o efeito liberatório desejado.

*Logo, **FACULTO** à autora o depósito das parcelas no valor que reputa devido, ciente de que, **caso o valor depositado se revele insuficiente, não produzirá o efeito liberatório desejado.***

***INTIME-SE** a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, **sob pena de extinção do feito sem julgamento do mérito**, junte aos autos:*

*- **Procuração** com expressa outorga de poderes ao subscritor da petição inicial, a fim de regularizar sua representação processual.*

- **Comprovante de residência oficial e ATUALIZADO** - tal como conta de energia elétrica, gás, água ou telefone - atual - com data de expedição referente a um dos 06 (seis) últimos meses - e em nome próprio - caso contrário, comprove o vínculo com o (a) titular do mesmo. Além disso, em não havendo comprovante em nome próprio, deverá a parte autora também firmar declaração, em nome próprio, devidamente assinada, de que reside com o titular do comprovante apresentado, estando ciente de que se sujeitará às sanções civis e penais, no caso de ser comprovada a falsidade do que fora firmado.

Decorrido o prazo sem o correto atendimento, venham-me conclusos.

Devidamente cumprido, **CITEM-SE** os réus para apresentarem resposta, no prazo de 30 (trinta) dias, oportunidade em que deverão fornecer toda a documentação necessária ao deslinde da causa, nos termos do art. 11 da Lei n.º 10.259/2001.

Em sendo apresentada proposta de acordo, ouça-se a parte autora. Prazo: 10 (dez) dias.

Caso contrário, voltem-me os autos conclusos.

Sustenta que a referida decisão indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela para que houvesse a revisão da taxa de juros incidente no contrato de FIES.

Pretende liminarmente:

"d) O deferimento da tutela de urgência para conceder, *in limine litis*, à parte agravante para que seja realizado a consignação em pagamento autorizada nos meses sucessivos conforme o vencimento delas no valor mensal de R\$ 1.561,18 (hum mil quinhentos e sessenta e um reais e dezoito centavos), a ser depositado em juízo, nos termos do art. 541 e 300 do CPC, já que é o valor que a parte requerente entende incontroverso, com a advertência de que obstáculos sejam penalizados com multa diária de R\$ 1.000,00;"

Na decisão do evento 3, foi indeferida a liminar pretendida;

"Ocorre que, diversamente do alegado pela parte autora, o Juízo de origem não indeferiu a tutela. Pelo contrário. Facultou o depósito das parcelas no valor que a parte autora entende devido, alertando que, por se tratar de valor controverso, caso o montante se revele insuficiente quando do julgamento do mérito, deverá ser realizado o pagamento do débito."

A parte, então, apresentou agravo em face da decisão do evento 3, pretendendo o julgamento pelo colegiado, alegando que a decisão recorrida não expôs os fundamentos de fato e de direito que o levaram a concluir pelo indeferimento da tutela, não tendo havido abordagem da situação específica dos autos, nem indicação das razões pelas quais haveria, *in casu*, necessidade de dilação probatória.

É o relatório do necessário.

VOTO

Passo a proferir voto que será apreciado pelo colegiado.

Verifica-se que não houve alteração no quadro fático, e que a lide principal diz respeito à taxa de juros aplicada na fase de amortização de financiamento estudantil.

Nesse sentido, entendo que há necessidade de maior instrução probatória, com manifestação da parte contrária, análise do contrato e, se necessário, encaminhamento dos autos ao Contador Judicial.

Ressalta-se que, como já fundamentado na decisão do evento 3, o Juízo de origem não deixou de conceder a tutela de urgência. Pelo contrário, permitiu que a parte autora deposite as parcelas no valor que entende devido, a fim de não ficar com débito em aberto, sendo este o objetivo da parte autora em sede liminar.

Assim, entendo que deve ser mantido o já fundamentado na decisão do evento 3. Vejamos:

Narra a parte autora ter assinado, em 14/02/2018, contrato do FIES para cursar Medicina na Universidade de Vassouras. Esclarece que o contrato, atualmente, encontra-se na fase de amortização e que o pagamento das parcelas está ocasionando dificuldades financeiras.

Alega que a taxa de juros de 3,4% aplicável ao referido contrato é abusiva, devendo ser observada aquela prevista na Portaria MEC n.º 2016 de 21/11/2019 para os contratos do novo FIES.

Assim, com as devidas revisões, entende ser devido o pagamento das parcelas no valor de R\$ 1.561,18, razão pela qual requer, liminarmente, a consignação em pagamento das mesmas.

Ocorre que, diversamente do alegado pela parte autora, o Juízo de origem não indeferiu a tutela. Pelo contrário. Facultou o depósito das parcelas no valor que a parte autora entende devido, alertando que, por se tratar de valor controverso, caso o montante se revele insuficiente quando do julgamento do mérito, deverá ser realizado o pagamento do débito.

No caso concreto pretende a parte autora o afastamento dos juros contratados que alega abusiva fixada em Portaria do MEC. Pretendendo a aplicação de taxa diversa prevista em contratos posteriormente celebrados. Ou seja, pretende alterar unilateralmente o contratado, sem alegação de vício de consentimento. O que afasta *a priori* a verossimilhança.

No caso concreto, em Juízo perfunctório, não vislumbro a presença cumulativa dos requisitos supracitados, uma vez que o caso nitidamente necessita aguardar a instrução processual, com manifestação da parte ré e posterior análise do conjunto probatório.

Assim, diante da ausência do *fumus boni iuris* e do *periculum in mora*, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO e CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À MEDIDA DE URGÊNCIA. Publique-se. Intime-se. Após certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e archive-se.